

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 390

El día viernes 01 de abril de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Marcela Fernandez.

CEPIA: Arq. Ana Margonari – Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana, Concejales por la minoría, Concejal Carlos Quaranta.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: Ausente. Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna, Geog. Juan Manuel Echeolanea.

Visitantes:

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración de Acta N 389.
- Notas ingreso proyectos de ordenanzas DEM.
- Propuesta de Ordenanza Eficiencia Energética de las Construcciones.
- APN.
- Consulta UT novedades Ampliación de zona a de servicio.
- Plusvalía.
- Reunión Subsecretario Roberto Cotti.

Comienza la sesión a las 9:40 horas, en primer lugar se pone en consideración el Acta N 389.

- **ADARSA:** aprueba.
- **CEPIA:** aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** aprueba.
- **Asociación Inmobiliaria:** aprueba.
- **Técnicos Constructores Universitarios:** ausente
- **Concejal por las mayorías:** aprueba.
- **Concejal por las Minorías:** aprueba.
- **Dirección de Obras Privadas:** aprueba, como suplente de la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano.
- **Dirección de Infraestructura Urbana:** aprueba.
- **Colegio de Arquitectos:** ausente (ingresa a la reunión en el próximo tema)
- Se aprueba el Acta N 389 por unanimidad de los presentes.

Próximo tema: Notas ingreso proyectos de ordenanzas DEM.

Ramiro Castillo dice que son dos, los proyectos ingresados: La captación del agua de lluvia y arbolado público. Pregunta a los demás si lo pudieron ver y si tienen algo que comentar.

Ana Margonari dice que en lo que es arbolado, le parece bien la ordenanza, incorpora los árboles autóctonos.

Liliana Bina dice que ella vio el primer borrador, considera que la ordenanza de arbolado tiene que ser más simple para ser aplicable. Es una visión que está muy linda pero es un poco utópica, pensar a la ciudad con calles con determinados árboles, porque las calles ya tienen un arbolado preexistente importante. Está bien la ordenanza pero hay que hacerla más aplicable. Se conformaría con cambiar la planilla del arbolado para veredas angostas y anchas, que aparezca el árbol nativo, hay que ser bien enfático en la aplicación de eso. El Municipio se tendría que encargar del arbolado de la vereda como corresponde, con cargo al frentista. Preferiría que todos vean bien la ordenanza y cuando esté Mónica Martínez la explique. Si hubiera una Dirección de Parque y Paseos con un equipo paisajista interdisciplinario, estaría el marco institucional para llevar adelante una norma tan compleja. Ella mantendría el mismo concepto, pero arrancaría con algo más simple.

- Se debate.

Ana Margonari dice que, lo que se comentó en CEPIA, fue que cuando se planten los arboles habría que entubarlos para que la raíz no se expanda por la vereda.

- Ingresa Marcelo Celoir a las 10:01 horas.

Ramiro Castillo dice que lo que vio él en profundidad, fue el proyecto de captación de agua de lluvia, le parece bien la ordenanza e hizo algunas observaciones:

- Vio que se habla de un sistema de ahorro de agua y un sistema de captación de aguas de lluvia, que el objetivo sería de poder utilizar agua de lluvia por un lado y por otro lado alivianar el sistema pluvial de la calle, le parece que también habría que hablar de un sistema de retardo de agua de lluvia, o sea no solamente captarla sino también retardarla.

- Como se está ampliando la red de cloacas y hoy en día cuando pasa la cloaca te piden que anules la cámara séptica, sería importante si se va aprovechar la captación de agua de lluvia, en vez de anularla que es un volumen importante, se podría permitir al vecino que la use como captación de agua de lluvia.

- Le parece que está muy bien tener mucha captación, pero para una vivienda de 150 metros tiene que tener 7 metros cúbicos de captación de agua de lluvia, para el volumen que es eso hay que pensar en tachos de 1000 litros cúbicos, que hay que meter en algún lado en un lote de 300 metros cuadrados. Poder materializarlo sería lo ideal, pero hay que ver si el vecino lo puede hacer desde el punto de vista del lugar y del costo que no es menor. Comenta que revisó la ordenanza de Rosario y se pide de 600 litros en adelante, la captación que pide es mucho menor que la que se expresa en el proyecto.

- Lee lo que dice sobre las cañerías salidas de unos tanques ubicados en planta baja, que actuarán por desborde mediante sifón inverso manteniendo el volumen de la reserva y expedirán el remanente de la capacidad. Comenta, te llueve hoy se llenó, a esa agua no la usaste y te llueve al otro día también, el agua que cae directamente se va, con lo que no se está cumpliendo con el objetivo que sería retardar el caudal directo a la vía pública. Entonces si estaba lleno de agua de lluvia pasa directamente sin retardo a la vía pública, hay que ver la posibilidad de

solicitar que en el transcurso de las 24 o 48 horas, se utilice el agua del reservorio, ya sea para riego o mediante un pozo de infiltración, porque en definitiva previo a que haya una construcción, el agua se filtraba, entonces en el peor de los casos que se haga un reservorio que esté vinculado a la infiltración a la napa y que en 24 o 48 horas este vacío, para que sirva como atenuación de pico de crecida.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que coincide con la última observación del Colegio de Ingenieros, y comenta que puede ser atenuada con un pozo de achique que se usa normalmente. Se hace el pozo de achique hasta la napa más cercana, cuando haya un desborde de ese pozo, hay una bomba que puede llegar a tirar en el momento de una lluvia o que haya un problema con el desborde de la calle, pero por otro lado se tiene el problema que va a estar seca la mayor parte del año, ese reservorio no va a tener aporte. Hay que prever en todo caso, la separación de aguas grises desde el comienzo de una obra nueva, entonces se puede usar las aguas grises para riego porque si no, se usa el agua envasada. Otro tema es ver el tema de costos, hacer una perforación es mucho más barato que hacer un pozo y encamisarlo, el efecto es el mismo, la diferencia que hay es cuando haces la perforación, no tiene la presión ni la absorción que tiene un pozo de 80 centímetros. No solamente es el perímetro, sino también la presión de agua lo que lo hace absorber. Si se tiene una perforación, se tiene que hacer lo bastante alta para que la columna de agua provoque una infiltración mayor, pero es mucho menos costosa. Por otro lado volviendo sobre la ordenanza existente, que te pide superficie absorbente y quizás no se puede compatibilizar las estructuras cuando se tiene un subsuelo, porque hay que dejar los bordes para que sean absorbentes. Esos bordecitos terminan siendo un problema, porque en un terreno muy profundo hay que levantar mucho como para que tenga un desagüe hacia la vía pública, en estos casos, se podría prever pequeños pozos absorbentes en cada uno de los patiecitos resultantes, para que ya no solamente haga retardo sino que una absorción plena, en donde no se tiene que dejar toda la superficie como absorbente. Hay muchos puntos para abordar, por lo que el Colegio de Arquitectos hará un listado para presentar en el CPUA.

Ramiro Castillo dice con respecto a los pluviales a la vía pública, le parece que es inaceptable, que hoy en día se tenga un Código de Edificación que permita hacer una descarga directa a la vía pública del pluvial del techo. Con lo que se impermeabiliza, se generan los problemas que se tiene en la calle Los Artesanos, que cada vez es peor, se está sistematizando, se está metiendo por debajo, pero son problemas recurrentes en toda la ciudad. Le interesa mucho lo que se está planteando, que haya reservorios, pero hay que garantizar que haya un retardo o que vaya al pozo y se infiltre. Hay que ver que no pase directo a la vía pública porque se llenó el reservorio. Otra de las observaciones que hace es, implementar la terraza verde, que sería una opción a este sistema.

Marcelo Celoir dice que es muy costoso el techo vivo, cree que si de alguna manera se premia al contribuyente con una merma en impuestos, por poner termo solar, se podría dar algún tipo de incentivo para la terraza verde.

Ramiro Castillo continúa con las observaciones, dice que el agua deberá clorarse de manera manual o mecánica, le parece que es complicado pero habrá que buscar la forma, que no sería tan necesario para agua de lluvia, si a esa agua hay que infiltrarla o hay que usarla en las próximas 24 o 48 horas no haría falta clorarla. Si se trata de aguas grises, capaz que haya que hacer una mínima cloración.

Marcelo Celoir dice que también se puede poner ultravioleta en las aguas grises.

Ramiro Castillo dice que el proyecto también habla de bombas sumergibles. Te dice que cuando se llena el tanque se puede meter una bomba, pero si esa bomba tiene un caudal mayor a lo que está lloviendo para el desagüe de la ciudad, es contraproducente, porque se está tirando más agua de lo que está tirando el techo solo.

Marcelo Celoir dice que en ese caso está bueno el pozo de achique, que en caso de una saturación recién allí se empieza a tirar.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que hay otro punto que expresa, que todos los sistemas de riego tienen que abastecerse con reservas de aguas recuperadas. El opina que también se tendrá que complementar con agua de red, porque en la época de sequía, si hay que hacer un mínimo mantenimiento, ya no se dispone de esa agua recuperada de lluvia. Se habla también del diseño básico de las zonas verdes a regar con agua de lluvia, le parece que sería interesante recomendar o definir especies vegetales propicias para la región. El ve mucho jardines que ponen como pasto, la grama, que es un tipo de pasto que consume mucha agua, se tiene otras especies que son mucho más propicias para la zona que no tienen tanto consumo. Le parece que también hay que empezar a generar esa conciencia del jardín que se adapte al medio en donde está. En un metro cuadrado de césped, se necesita entre 7 y 10 litros por día. Si se sacan números se consume más en regar el césped que lo que van a consumir las personas. Le parece que es importante si se quiere ser eficiente en el uso del recurso hídrico, hay que adaptarse a eso.

Liliana Bina dice que, le parece que los sistemas de desagüe tienen que tener un abordaje público. Todo lo que es la costa de la montaña que es la calle Antártida, si se tuviese un sistema de recolección de cordones cunetas con pozos, lo ve como más palpable y posible. Si esa calle tuviese sistemas de pozos de retardo que no son tan complejos, que si se trabajan, se colecta a toda la montaña, que es el gran problema que se tiene junto con la deforestación que hay.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice como último, que duda sobre la implementación del artículo 9, de cómo se va a presentar, si iría junto con una definitiva, con un informe con firma de un profesional interviniente, habría que ver cómo sería la formalidad. Considera que hay que pasar el proyecto a la Ut para seguir trabajando.

Marcelo Celoir dice que está de acuerdo que se siga trabajando en la Ut, y de alguna manera tiene que haber algún incentivo dentro de la reglamentación, por ejemplo con una baja de tasas.

Ramiro Castillo dice que está de acuerdo con lo que dice Marcelo Celoir, pero cada uno se debería hacer cargo del impacto que está generando. Si se tiene un lote, que tenía la capacidad de infiltrar y ahora se está impermeabilizando, como dueño del lote, hay que hacerse cargo de esa impermeabilización y no el Estado generar los conductos y todo lo necesario que se tiene que hacer, a causa de la impermeabilización. Toda esa agua que se está tirando directo, hace que se generen grandes obras de desagüe pluviales y se tiene que hacer cargo el Estado.

Ramiro castillo propone pasar el tema a la Ut para que se siga trabajando, y que las Instituciones que puedan hacer aportes que los hagan.

Se acuerda por unanimidad de los presentes, que los proyectos pasen a la UT.

Próximo tema: Propuesta de Ordenanza Eficiencia Energética de las Construcciones.

Ramiro Castillo dice que es un proyecto, que él había enviado hace un par de plenarias atrás que no había podido explicar. Hace aproximadamente 5 años atrás, fue a la Junta de Municipios de Cambio Climáticos en Villa General Belgrano, había gente de la Municipalidad de Rosario, que expusieron cuales eran las ordenanzas que ellos tenían, y una de las ordenanzas era la que justamente habla de empezar a reglamentar las envolventes de los edificios. Le pareció bastante encaminada y acertada. Ellos llevan más de una década aplicándola, le parece que estaría bueno poder invitarlos para que comenten su experiencia. Él a esa ordenanza le sumó un par de considerandos, que le parecieron pertinentes. La ordenanza lo que hace es reglamentar la capacidad de aislación que tiene todo lo que es la cáscara de una casa o un edificio. Tiene un criterio de aplicabilidad que va desde lo más grande a lo más chico en cierta cantidad de años. No es que se empezó a aplicar la ordenanza para todos, sino que empezó para los edificios de mayor envergadura y en un plazo de 7 años llegó a los barrios residenciales. Le parece que se podría hacer algo similar en Villa Carlos Paz, empezando por las AC3 pasando a AC2, y de aquí a 5 o 6 años ver si se puede aplicar en zonas R. Lo que busca esta ordenanza es la eficiencia energética, en el consumo sobre todo de climatización de los edificios, tanto en invierno como en verano, uso de aire acondicionado y calefacción. La matriz energética argentina, hoy en día está formada por un 85% de combustibles fósiles, entonces lo que hay que hacer, si bien en energía renovable, Argentina tiene muy poco; si bien va a ser como futura ampliar a lo que es energía renovable, es tratar de minimizar el consumo. Dentro de la distribución, que lo que es el consumo en residencia se lleva un 23% y de ese 23%, la mitad se usa para aclimatar los edificios. Lo que se hace hoy en día, a nivel nacional, en vez de subvencionar materiales eficientes a la hora de construir, se subvenciona el recurso. Se subvenciona el gas natural, la electricidad, y el usuario como es barato consume más. Hay que generar concientización, de que no hay que consumir más, sino que hay que tratar de ahorrar y ver si podría haber una política, que acompañe con algún descuento, subsidio o algún convenio, con empresas que vendan materiales aislantes para tratar que en Carlos Paz, se empiece a generar esta eficiencia en todo lo que es el área de la construcción. Pregunta si lo pudieron ver, él solamente mandó como el borrador de ordenanza, hay más material que va enviar. Pregunta si les parece que se profundice sobre el tema o si alguien tiene alguna duda puntual.

Liliana Bina dice que ella lo leyó, estaba tratando de simplificar el punto de vista formal, cree que es muy posible de aplicar, pero se está siempre en la historia del control. Hoy se puede hacer la presentación de un plano, en donde se desarrolla el sistema de cerramiento con las tablas del proyecto o todo lo que se quiera, después se construye con otra formalidad, ¿y quién lo controla? Para aplicar la ordenanza, hay que tener un sistema de control de Obras Privadas sobre la obra en sí, que en este momento no se tiene.

Marcelo Celoir dice que también hay que ver la implementación, porque hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de la población, no puede tener acceso económico a mejorar. Habría que instrumentar un Organismo que asesore, o que de la posibilidad de mejorar. No se puede poner como obligatorio a todos porque no lo podrán hacer.

- Se debate.

Marcela Fernández dice que por allí, ha tenido alguna intervención y le tocó leer algunas Resoluciones, por ejemplo las que salieron en el 2018, que se aprobaba

desde la Nación la construcción en madera, como dentro de la normativa CIRSO, que era todo lo de termo resistencia. Le tocó acompañar un proyecto de una persona, que el Municipio de Tanti le denegó, en donde no hubo forma de convencerlos de que estaba la Resolución Nacional, que aprueba ese tipo de construcción de madera, por estar considerada dentro de la normativa CIRSO. Se confunde termo resistencia con antisísmico, que no es lo mismo. No sabe si en el Código de Edificación de Villa Carlos Paz está, le parece que no hay ninguna limitación. En su momento le dijeron, que presentando un plano con la firma del arquitecto era suficiente para darle vía a este tipo de proyecto con madera, quinchá o adobe. En lo personal, está con un proyecto, le aprobaron el plano y lo está construyendo con la quinchá de adobe, con recolección de agua, techo verde pero fue en otra comuna, fue en Cuesta Blanca. Si se avanzara en alguna regulación, se podría evitar confusiones o diferencias de criterio, de quien tiene que evaluar el proyecto. Pregunta si hay alguna normativa nueva o no se está trabajando sobre el tema.

Sergio Reyna dice que el condicionante sería la estructura antisísmica. Está quedando con puertas abiertas, se puede llegar a presentar un análisis, por parte de la empresa que presenta ese sistema constructivo.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que el comparte con este otro tipo de técnicas constructivas, pero lo que más les importa es toda la vida útil que tiene el edificio y todo el consumo energético que se genera en toda esa vida útil. Por lo que él ha leído, en la vida útil del edificio, el 80% que consume desde que se crea hasta que se destruye, tiene que ver con la climatización del interior del edificio. Ahí es en donde hay que poner el ojo y mejorar que se tenga menor consumo.

Marcelo Celoir dice que hay otros métodos constructivos, las placas Tecno Panel, Casa Forma, Tecno House etc., son sumamente eficientes, pero en cuanto a sustentabilidad, pueden llegar a ser cuestionables. Tienen los mismos métodos tradicionales, usa acero, telgopor, polietileno y hormigón por lo que existe una cierta contaminación. Se podría mencionar una cierta diferencia entre los más sustentables y los menos sustentables, como para incentivar unos más que otros.

Ramiro Castillo dice que para los edificios en AC3, no ve muy compatible la bioconstrucción, la ve difícil de aplicar. Sí ve que se puede pasar a hacer esos tipos de paneles, que Marcelo Celoir menciona. A la bioconstrucción, la ve muy interesante para todo lo que es zona residencial, viviendas unifamiliares, multifamiliares. Estaría bueno darlo a conocer por medio de talleres. Dice que el proyecto de ordenanza que envió, va acompañado de tablas de Excel que también las va a enviar. Se iría viendo qué forma se le puede dar. El hizo algunos planteos, en base a lo que él personalmente le parecía la forma de aplicabilidad en Villa Carlos Paz. Pero sería interesante poder darle forma entre todos.

Ramiro Castillo propone pasar el tema a la Unidad Técnica.

Se acuerda por unanimidad de los presentes que el tema pase a la Unidad Técnica.

Próximo tema: APN

Ramiro Castillo dice que la idea era ponerlo como tema, para ver si estaban de acuerdo en hacer una plenaria, que sea exclusiva, para que se aborde lo que quedó pendiente del APN.

Liliana Bina dice que lo que faltaría, son los factores de ocupación de uso de suelo, que es lo que hay que reglamentar, propone que cada Institución lo piense, lo traiga en una propuesta y se debata en una plenaria.

Ramiro Castillo propone la plenaria exclusiva para la APN.

Liliana Bina dice que prefiere que no sea la próxima plenaria, sino la que sigue porque está el tema de plusvalía, que también hay que cerrar. Se simplificó la Ordenanza de Plusvalía, a lo mínimo posible. Se socializó la ordenanza de Bariloche, que tiene una plusvalía de un 20% de rural a urbano y un 20% en las concertaciones. Ve que en algunas organizaciones, hay un rechazo de plano a la figura de plusvalía, como si fuera una nueva imposición abusiva por parte del Gobierno, quizás dado por el contexto político – económico que está atravesando el país, que quizás no es el más adecuado, pero la plusvalía se está aplicando hace décadas. Pide, que en la próxima reunión el tema de la Plusvalía sea puesto en el orden del día, como primer punto, ver qué opina cada uno, para que se pueda avanzar en la anexión de los loteos.

Ana Margonari dice que el único cuestionamiento que hicieron en CEPIA, fue un ingeniero que dijo que al lotear, haciendo las calles se perdía demasiada superficie. Las calles más el 10% superaban ya un 30 %, para algunos casos especiales, habrá que estudiar porque tampoco se le puede pedir otro 10% porque ya se iría a un 40%.

Liliana Bina dice que no es en término de porcentaje, hay que ver el valor de la tierra.

- Se debate.

Alberto Verdinelli dice que sin calles no hay loteos, entonces cuando cedes calles no se está perdiendo, se está posibilitando llegar a los lotes, tampoco hay infraestructura, ni se puede dar la conexión de agua. El concepto que a veces el escucha a ciertos loteadores es: "...y ya estoy perdiendo con las calles", pero con las calles no se está perdiendo, se está ganando.

- se deja pendiente el tema de APN. Se continúa con Plusvalía.

Ramiro Castillo dice que es previo a lo que dice Alberto Verdinelli, porque si no se tiene agua servida, no está ni siquiera la posibilidad de hacer un loteo. Lo mismo comentó en la reunión que tuvo con el Colegio de Ingenieros, que está en contra de la plusvalía y él está a favor. El Colegio de Ingenieros, lo ve como algo más que se le está pidiendo al loteador, y él les decía que no es algo más. En una zona rural en donde hoy en día no se puede hacer ningún loteo, ahora te están diciendo mañana vos vas a poder lotear pero vas a tener que retribuir. Pero no es que se tienen que hacer las calles, se tiene que hacer la infraestructura, ya sabiendo, que lo que podes desarrollar allí, hay un 10% que va a ir para el Estado para poder distribuirlo. En lo personal, no tuvo forma de hacerles llegar de cómo él lo percibe al concepto de la plusvalía. Él lo ve como algo sumamente lógico, que después el Estado te saque por todos lados en impuestos, no se puede mezclar con la plusvalía porque son dos cosas distintas.

Marcelo Celoir dice que las cosas no son tan cómo se ven. Se invierte 1 peso y se va a ganar 10 pesos, pero a lo largo de 30 años. El ultimo lote capaz que se venda de aquí a 30 años. Primero hay que tener en cuenta eso, la recuperación inicial que puede ser de un 30%, que es de muy bajo costo para poder posibilitar las obras. Siempre hay que tener en cuenta que al porcentaje de plusvalía, no lo va a poner el desarrollista, se lo terminará derivando a un tercero que va a

comprar el lote para hacerse la casa. Segundo, cuando se hace la conectividad le parece bárbaro, sin conectividad no hay lote, lo estará pagando la persona de su bolsillo para después tener una rentabilidad, pero en el momento de cobrar la plusvalía, no se tendría que cobrar sobre las calles que ya se donaron, se tendría que cobrar sobre los terrenos resultantes, se tendría que descontar el espacio verde, la calle que ya puso.

- Se debate

Liliana Bina dice que Buenos Aires, también tiene la plusvalía y en algunos distritos hasta en un 35 %. Entonces es como dice Ramiro Castillo, es un concepto que está antes del negocio que va hacer el desarrollista. Es un concepto casi ético y después viene la especulación del desarrollista, pero si no se leen todos los fundamentos éticos que están detrás de esto, no se va a llegar a nada. Ella ve que ya hay posiciones como muy tomadas, que en definitiva hay que tratarlo y ver si vale la pena seguir discutiendo sobre este tema.

Ramiro Castillo dice que con respecto al Colegio de Ingenieros, está prácticamente cerrada la puerta, pero si esto solo va apuntado a los tres loteos que se anexarían, quizás puede llegar a ver un voto positivo.

Marcelo Celoir dice que el mayor ejemplo de que plusvalía redunda en el bolsillo de la gente, está en BS AS, en donde está la Zona Norte con un 35% y va reduciendo hasta en un 10% en la Zona Sur. Está directamente relacionada al bolsillo de la gente, ahí está la prueba y la muestra que quien termina pagando es el contribuyente final.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que en definitiva toda la charla nace para ver los problemas de anexión que se tiene en tres loteos puntuales, por lo cual se empezó a hablar de plusvalía, son loteos que están relativamente empezados, que el Municipio no está considerando y todavía no están en la zona servida. En estos casos, si había un negocio, ahora se van a encontrar con que tendrán que dar un 10%, es una situación en la cual ellos están en algún punto de vista, de manera ilegal. Hay que resolverlo, está de acuerdo. Pensando en la plusvalía futura, no entiende porque se están haciendo los números del negocio, porque primero no se tiene la plusvalía y se ve que pasa. No de ante mano decir no te van a dar los números en hacer loteos, si cobran plusvalía. El a la plusvalía la asemeja a la AC3. De lo que vale un lote en AC3, de lo que se puede edificar te pagan el 15% o el 20%. En este caso es lo mismo, se tiene un suelo rural que te lo van a pasar a una zona servida, el suelo rural vale en base a lo que se puede sacar de lotes y de antemano se sabe que el 10% va a ir a parar al Estado para que lo distribuya, entonces vale un 10% menos, previo a que se haga la inversión. El que vaya el día de mañana a desarrollar un loteo, va a pagar la tierra un 10% menos de lo que va a poder sacar.

- Se debate.

Sergio Reyna dice que se podría dar como los primeros pasos, en los loteos de Venturia, Terrazas y La Loma, que prácticamente los mismos propietarios están de acuerdo, están las fracciones que tienen que estar, y están esperando que se le diga que hacer para avanzar. Habría que clasificar a la plusvalía en distintas etapas.

Mario Macagno cree que a la ordenanza no se está haciendo para esta coyuntura en donde están estos tres barrios, se está mirando a futuro. La plusvalía es para siempre.

Ramiro Castillo pregunta porque no se puede hacer puntual para los tres loteos.

Liliana Bina dice que es porque no se le puede agregar un gravamen a solo tres loteos, no se está incorporando a Venturia, se está incorporando la parcela en donde Venturia va a poder aprobar un loteo. Se está aplicando un gravamen que habla de los terrenos rurales, y rural es hasta el límite de la otra comuna. Le parece que sería arbitrario hacerlo para solo tres loteos, tiene que ser para toda la extensión.

Ramiro Castillo dice que desde el Colegio de Ingenieros, si va apuntado a los tres quizás sea un sí, pero si es a toda la extensión es un no.

Liliana Bina dice que la ordenanza expresa, que es a todo lo que pasa de rural a urbano.

Ramiro Castillo dice que se podría cambiar y decir “que tales sectores”.

- Se debate.

Liliana Bina reitera, que las Instituciones digan cual es la posición que tienen, porque está ligado a la ampliación del área de servicios.

Carlos Quaranta dice que pensar una ordenanza de este tipo, por tres loteos o cuatro, por una cuestión puntual no le parece razonable. Es una reglamentación demasiado importante, como para pensarla en función de tres o cuatro loteos. Tiene que ser un parámetro general para toda la ciudad. Tampoco comparte la postura del Colegio de Ingenieros, diciendo que tres loteos si pero el resto no. Es una cuestión de fondo, de una reglamentación para toda la ciudad. No está dispuesto a convalidar una ordenanza que esté pensada puntualmente para algunos y para el resto no. Por otro lado, le parece que si bien se ha intentado acotar mucho el proyecto en función de eliminar aquello que tiene una mayor discusión, hay algunas cuestiones, que están quedando afuera y tienen que ser incluidas. Tampoco cree que por apresurarse a hacer una ordenanza y que sancione rápidamente, solamente se reglamente la incorporación del paso de zona urbana a zona de prestación de servicio. Están quedando afuera algunas otras cuestiones que hay que discutirlos. Por ejemplo le hace ruido que se hayan incorporado algunas zonas que quedan absolutamente eximidas de la plusvalía, y las que se van anexar ahora sí tengan que abonarla. El apresuramiento en sancionar una ordenanza de este tipo pensando solamente en la incorporación de algunos sectores, no lo ve correcto. Todas las zonas que han sido incorporadas en la zona de prestación de servicio, probablemente en el momento de la autorización del loteo deberían abonar una plusvalía, sino parece un tanto injusto, que aquellos que lograron entrar antes de la ordenanza alegremente no tienen ningún tipo de plusvalía y de ahora en adelante el resto sí. Cree que es otra medida que se debería evaluar. Es más la ordenanza de Bariloche prevé que la autorización de subdivisión de suelo, es un hecho generador de plusvalía. También es cierto, que estos territorios que han sido ingresados en la zona “a”, no cumplen con el requisito de loteos, son de mayor superficie, en algún momento van a merecer una subdivisión. También hay que ver la plusvalía que generan las obras publicas que realiza el Estado, que no son abonadas por los vecinos, un caso es la obra que tiene que ver con los acueductos que están realizando hacia la zona norte de la ciudad, que van a terminar beneficiando a estos futuros loteos que han ingresado a la zona “a” de prestación de servicio, y que no van a abonar ningún tipo de

plusvalía. Por todo lo dicho, le parece que la cuestión tiene que ser vista de una manera general y completa. Ve que el proyecto se ha achicado tanto, que lo único que se va a incorporar como plusvalía para que no haya mayor discusión, son los loteos que se incorporen a la zona “a” de prestación de servicio. También hace una consulta técnica, porque cuando se dice que va a significar el 10% del territorio que se incorpore, en aquellos casos por ejemplo La Loma, que ya están distribuidos, que hay poseedores, ¿cómo se contabiliza ese 10% ,quien entrega ese 10% de tierras? En donde hay un lote, donde el dueño es uno solo, es más sencillo que en los casos en donde ya hay posesiones él lo ve complejo, no sabe si está equivocado en el concepto o ese 10% se referencia de otra forma.

Liliana Bina dice en relación a lo que dijo Carlos Quaranta: Con respecto a los loteos y fraccionamientos que se incorporaron a la zona “a” de prestación de servicio en dos etapas. Todos esos loteos y fraccionamientos, estaban aprobados por la Provincia, aprobados en la zona C. En donde se localiza San Miguel, Villa Ernestina y todo lo que se ha incorporado hasta ahora, estaba fuera del ejido de Villa Carlos Paz, era la zona C y si bien Villa Carlos Paz había declarado que era AP2, la Provincia aprobó, porque tenía la atribución de hacerlo porque era una zona C, se aprobó con la participación con todos los Organismos. A San Miguel, Villa Ernestina, Odri, etc., eso le dio un derecho adquirido, que luego cuando pasaron a formar parte del ejido de Villa Carlos Paz, no se le puede decir que no, porque en el territorio en donde tenía jurisdicción la Provincia y la Comunidad Regional, ellos tenían todas las aprobaciones. En cambio, Terrazas, Venturia y La Loma no, porque no tenían la aprobación en la Provincia. Esa es la gran diferencia que hay. Está de acuerdo con Carlos Quaranta, de que la ordenanza tiene que ser general. La ordenanza se dejó lo más magra posible, para ir avanzando porque genera rispidez porque es algo nuevo. Se está arrancando como se arrancó con la AP1, que en el 1990 se puso: “la montaña es intangible”, eran tres renglones y ahora se tiene hasta un plan de manejo del área. Hay temas que son tan espinosos que habría que dejarlos para una segunda etapa. En las obras públicas, ella también coincide que tienen que ser redistribuidas como es el caso de acueducto norte, pero también puede ser hecho por medio de la Contribución por mejoras, porque es una decisión política. Como pasó cuando se hizo la red del gas, que toda la obra se pagó por la figura de Contribución por mejoras, no es una plusvalía. Es una decisión política, si el Estado Municipal, Provincial o Nacional, hace un acueducto, un gasoducto y lo quiere subsidiar, porque se considera que no se puede afrontar, es su atribución y si lo quiere cobrar por Contribución por mejoras, lo puede hacer. En el caso de La Loma, que es la tercer inquietud de Carlos Quaranta, dice que con respecto a quien va a pagar la plusvalía, se puede materializar no solo con la sesión de terreno , si no con terreno en otro lugar o dinero en tesorería. Cuando La Loma se incorpore, se deberá materializar institucionalmente el fideicomiso, en donde realmente hagan un estatuto que deleguen en un ente, la atribución de negociar este tipo de cosas y es probable que en algún punto si ya no le queda terreno vacante, este 10% va afectar en un 10% a cada propietario de los lotes, que tendrá que pasar por todo el proceso que plantea la ordenanza, va a valorizar el inmueble, y al 10% lo tendrán que pagar en tesorería.

Ramiro Castillo coincide con lo que dice Liliana Bina, que se puede ampliar a futuro y le parece atinada la decisión que se ha tomado desde la UT de adelgazar la ordenanza porque es un tema nuevo que genera mucha rispidez. Está de acuerdo en avanzar, porque hay que resolver el problema a la gente, hasta que no se incluyan estas zonas al área servida, no se le está dando la posibilidad a ninguno de estos loteos a que se pongan al día, para que puedan ir a Obras Privadas a presentar un plano con toda la legitimidad y derecho que deberían tener. Apunta a tratar de resolver el tema de plusvalía por el problema que se está teniendo, y si parece que sirva para todos de aquí en más, sería muy bueno en un futuro seguir hablando del tema. En lo personal, adhiere plenamente con

toda la plusvalía, como se había planteado en el primer borrador , pero también ve que es un tema que no se termina de entender, se está tomando que es algo más que se le cobra a alguien que quiere hacer algo.

Ramiro Castillo le consulta a Carlos Quaranta como veían el tema desde las minorías, si ya tenían algo cerrado.

Carlos Quaranta dice que no tienen decisión tomada, lo que expresó fue una opinión personal. Si se toma una decisión en la plenaria, él se va a abstener porque es un tema muy sensible en lo cual no puede dar su postura en relación a todas las minorías, porque no es así.

Liliana Bina propone que en la próxima plenaria, se ponga nuevamente el tema en el orden del día, y cada integrante presente su postura.

Ramiro Castillo pregunta si la próxima plenaria es plenaria normal con temas a tratar, y si se invitará al Sub Secretario Roberto Cotti.

- Todos están de acuerdo que en la próxima plenaria, sea plenaria normal y la plenaria que le sigue sea para trabajar APN. Se solicita, que para la próxima plenaria todos traigan su idea con respecto a Plusvalía para ir cerrando.

Carlos Quaranta dice que sería bueno, que así como le plantearon a él sobre el tema de plusvalía, se lo planteen al oficialismo, para que también traigan una postura al CPUA, porque si no parecería que solamente las minorías deben presentar postura.

- Se le pregunta la postura a las mayorías

Mariano Melana dice que desde el oficialismo, están de acuerdo con la plusvalía.

Liliana Bina comenta que se hizo un dictamen unificado de las modificaciones de la Ord. 4021. Comenta que ya el dictamen se elevará al CR.

- se comparte el dictamen se muestran las modificaciones.

Martina Casesi le comenta a Liliana Bina, que ya está la tasación. También dice que en la Asociación Inmobiliaria pasa algo muy similar en lo que pasa en el Colegio de Ingenieros, ella trató de expresarlo en los mismos términos que se dijeron en plenaria, pero están muy reacios a la aplicación de la plusvalía.

Próximo tema: Consulta UT novedades Ampliación de zona a de servicio.

Liliana Bina dice que se está trabajando en la definición de las poligonales, se ha tratado llevar a las poligonales a los límites estrictos de lo urbanizado. En otra etapa se verá que destino se le dará a las áreas residuales, que quedan de las urbanizaciones. El consenso que se llegó en la UT, es llevar el área a de servicio estrictamente a aquello que ya está urbanizado.

Marcelo Celoirra pregunta, si se podría incorporar el sector por el que tanto luchó el Arquitecto Ferreyra. Ya no está el Arquitecto pero hizo muchas propuestas. Lo hizo como corresponde, ante la negativa del Municipio porque era un sector pretendido, el acató la recomendación cosa que otros no hicieron. Sería un acto de justicia incorporarlo en la misma zona.

Liliana Bina está de acuerdo, comenta que el Arquitecto Ferreyra hizo presentaciones en el Municipio, en su momento se le dijo que no era zona "a".

Tenía dos alternativas, de avanzar como hizo Venturia y urbanizar o esperar que se incorporara al Municipio, y él dijo que no quería transgredir ningún tipo de norma. Ella personalmente cree que a ese terreno hay que incorporarlo, en la próxima UT lo planteará, luego la plenaria decidirá si se incorpora o no.

Se cierra sesión a las 12:30 horas.